

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

10190/2539

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายวิจิต คลังบุญครอง

นายหาญณรงค์หรือนามมงคล บุญไทย

โจทก์

ผู้ซื้อทรัพย์สิน

จำเลย

ระเบียบของกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓๙ ระบุว่า การประมาณราคาทรัพย์สินที่มีการจำนำ หรือจำนองต้อง ปฏิบัติเช่นเดียวกับ ข้อ ๓๗ และ ๓๘ แต่ให้หมายเหตุไว้ด้วยว่าจำนำหรือจำนองเมื่อใด เพื่อประกอบดุลพินิจในการขายทอดตลาดระเบียบดังกล่าวบังคับเจ้าพนักงานบังคับ คดีผู้ทำการยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของจำเลยให้หมายเหตุไว้ แต่เจ้าพนักงาน บังคับคดีบกพร่องไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ถึงกระนั้นข้อบกพร่องดังกล่าวก็ มิได้ทำให้การยึดทรัพย์สินและขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ชอบ เพราะ ระเบียบดังกล่าวมีไว้เพื่อประโยชน์ในการประมาณราคาทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดี ทำการยึด แต่การประมาณราคาทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการยึดครั้งนี้ ไม่ ปรากฏว่าประมาณราคาต่ำหรือผิดพลาดเพราะความบกพร่องด้วยเหตุดังกล่าว ทั้งไม่ ปรากฏว่าโจทก์ผู้นำยึดได้คัดค้านการประมาณราคาทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดี ว่าไม่ถูกต้องหรือต่ำกว่าราคาท้องตลาดการประมาณราคาทรัพย์สินจำเลยที่โจทก์นำ ยึดครั้งนี้จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เจ้าพนักงานบังคับคดีได้กำหนดการขายทอดตลาด และทำการขายมาแล้วถึงสี่ ครั้ง แต่ได้ราคาต่ำกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ประมาณการไว้ และ

ในการขายแต่ละครั้งโจทก์มีสิทธิเข้าสู่ราคาเพื่อให้ได้ราคาขายที่สูง แต่โจทก์ก็ละเลย
ไม่เข้าสู่ราคา ในการขายครั้งสุดท้ายเมื่อ ว.ให้ราคาสูงสุดซึ่งสูงกว่าที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีประเมินไว้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีคำสั่งขายให้ ว. การดำเนินการขาย
ของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงชอบด้วยระเบียบและกฎหมายแล้ว

เจ้าพนักงานบังคับคดีได้กำหนดการขายทอดตลาด และทำการขายมาแล้วถึงสี่
ครั้ง แต่ได้ราคาต่ำกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ประมาณการไว้ และ
ในการขายแต่ละครั้งโจทก์มีสิทธิเข้าสู่ราคาเพื่อให้ได้ราคาขายที่สูง แต่โจทก์ก็ละเลย
ไม่เข้าสู่ราคา ในการขายครั้งสุดท้ายเมื่อ ว.ให้ราคาสูงสุดซึ่งสูงกว่าที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีประเมินไว้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีคำสั่งขายให้ ว. การดำเนินการขาย
ของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงชอบด้วยระเบียบและกฎหมายแล้ว

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

ศาลจังหวัดขอนแก่น - นายประวิตร ประคำโทน

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายชัยโรช กฤษณะโลม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ